



Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

En la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro, constituido el Tribunal con la Sra. Vicepresidente, Dra. Beatriz Estela Aranguren y Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, de conformidad con lo normado por el art. 109 del RJN -Vocal en uso de licencia-, a fin de tratar el expediente caratulado: "**ACEVEDO, JORGE AURELIO CONTRA ANSES Y OTRO SOBRE REAJUSTES VARIOS**", Expte. N° FPA 1050/2023/CA1, proveniente del Juzgado Federal de Concordia, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

**PRIMERA CUESTIÓN:** ¿Es justa la sentencia apelada?

**SEGUNDA CUESTIÓN:** ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

**A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, DIJO:**

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto en fecha 31/05/2024 por la parte demandada, contra la sentencia del 24/05/2024.

El recurso se concede el día 07/06/2024, se expresan agravios en fecha 25/07/2024 y quedan los presentes en estado de resolver el 23/08/2024.

II- La parte demandada cuestiona que se haya dejado a resguardo el derecho del actor a replantear la cuestión atinente al recalculeo de la PBU, conforme el fallo "Quiroga", toda vez que en el caso de autos se prescindió del ampo/mopre para el cálculo de la PBU, habida cuenta de que la ley que rige el beneficio es la ley 24.241 con las modificaciones, en lo que aquí interesa, de la ley 26.417.

Hace reserva del caso federal.

---

Fecha de firma: 19/11/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#37508079#435456870#20241119103334176

III- Que la parte actora, titular de un beneficio previsional otorgado conforme el régimen instituido por la ley 24.241, interpuso demanda ordinaria contra la Administración Nacional de la Seguridad Social por reajuste y movilidad de sus haberes.

La Sra. Juez *a quo*, en lo que aquí interesa, hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta y dejó a resguardo el derecho del actor a replantear el reajuste de la PBU.

Impuso las costas por su orden, difirió la regulación de honorarios y tuvo presente la reserva del caso federal.

IV- Que se impone recordar que es doctrina de nuestro Máximo Tribunal que, aun cuando el mismo sólo decide en los casos concretos que le son sometidos, y no resultando sus fallos obligatorios para otros análogos, es deber de los jueces inferiores conformar sus decisiones a aquél.

Así se ha dicho que "...carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de tales precedentes sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por la Corte, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia..." (Fallos 307:1094).

V- Que, al abordar el único agravio de ANSES, relativo al derecho del accionante a replantear la cuestión atinente al recálculo de la PBU, conforme el fallo "Quiroga", del análisis riguroso de las postulaciones de la recurrente no se observa un agravio serio, cierto y actual, sino que se presenta como hipotético y conjetural, dado que el derecho del actor a replantear el reajuste de la PBU dependerá de si, al tiempo de la liquidación, se acreditan los extremos de hecho necesarios para la procedencia de su reclamo,





Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

oportunidad en que la demandada podrá, eventualmente, efectuar su descargo al respecto.

Conforme todo lo expresado, se rechaza el recurso de apelación de la demandada, y se confirma la sentencia de primera instancia.

VI- Que, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS s/ impugnación de acto administrativo" (FCR 2149166/2011, sentencia del 22/06/2023), corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 3° del DNU 157/2018, aplicar el art. 36 de la ley 27.423 y, en consecuencia, imponer las costas de la presente instancia a la ANSES por resultar vencida, conforme lo establecido en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN.

VII- Que, no corresponde regular honorarios al apoderado de la parte demandada de conformidad con lo previsto en el art. 2 de la ley 27.423.

Voto a esta primera cuestión por la afirmativa.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.

**A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, DIJO:**

Que se rechaza el recurso de apelación de la parte demandada, y se confirma la sentencia de primera instancia.

Se declara la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018 y, en consecuencia, se imponen las costas de la presente instancia a la ANSES por resultar vencida, conforme lo establecido en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN; aplicable de acuerdo con lo dispuesto en el art. 36 de la ley 27.423.



No se regulan honorarios al apoderado de la parte demandada de conformidad con lo previsto en el art. 2 de la ley 27.423.

Se tiene presente la reserva del caso federal efectuada. Así voto.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, adhieren al voto precedente.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por los Jueces de Cámara, por ante mí, que doy fe.

**BEATRIZ ESTELA ARANGUREN**

**CINTIA GRACIELA GOMEZ**

---

Fecha de firma: 19/11/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#37508079#435456870#20241119103334176



Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

### SENTENCIA

Paraná, 19 de noviembre de 2024.

#### Y VISTO:

El resultado del Acuerdo que antecede;

#### SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia dictada.

Declarar la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018 e imponer las costas de la presente instancia a la ANSES por resultar vencida, conforme lo establecido en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN; aplicable de acuerdo con lo dispuesto en el art. 36 de la ley 27.423.

No regular honorarios al apoderado de la parte demandada de conformidad con lo previsto en el art. 2 de la ley 27.423.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bajen.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

CINTIA GRACIELA GOMEZ

---

Fecha de firma: 19/11/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#37508079#435456870#20241119103334176